Re: Revisão do nível de serviço Tivit (Observações Maluf)

1 mensagem

Jorge Maluf <maluf@chacon-ilimitada.com> 17 de novembro de 2016 00:36
Para: Nei Henckes <nei.henckes@smiles.com.br>, Adriano Sarno Barbosa <adriano.barbosa@smiles.com.br>
Cc: Jorge Maluf <maluf@chacon-ilimitada.com>

Nei e Adriano, boa noite!

Elaborei uma análise dos SLAs TIVIT com a finalidade de aproveitarmos a reunião de amanhã para debater esse assunto junto ao Luis Tavares e equipe.

O Nei havia me solicitado apoio nesse assunto e me enviado a minuta do contrato.

Seguem minhas observações:

1) Penalização por não cumprimento de SLA

A cláusula 11.1.2. discorre sobre a penalização relacionada ao não cumprimento de SLA, estipulando a multa máxima de 5% sobre o faturamento mensal em caso de desvio/quebra do nível de serviço contratado, a saber: "11.1.2. Todas as penalidades aplicáveis à TIVIT em função do descumprimento de SLA não poderão exceder o limite equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do faturamento mensal deste Contrato, no mês da ocorrência do evento."

Entendo que a formalização contratual entre Smiles e TIVIT objetiva a definição de um SLA diferenciado para o EDI dos Parceiros Críticos.

Neste sentido, recomendo que a penalização também seja diferenciada em caso de desvio/quebra deste nível de serviço diferenciado.

Também observo que a multa máxima de 5% sobre o valor da fatura pode ser entendida como "baixa" e resultar em uma prestação de serviço abaixo da expectativa e da necessidade (ainda mais sendo o EDI um serviço crítico para Smiles).

Recentemente estive em visita a um cliente já atendido por mim e pelo Chacon no passado, onde ficamos sabendo que o Fornecedor de ERP simplesmente "tinha aceitado" que todos os meses seria descontado 5% (o mesmo percentual) por não cumprimento de SLA. Esta empresa está "refém" deste fornecedor por conta de um contrato longo e de uma multa rescisória muito elevada, ficando sem poder de punição maior do que 5% mensal, o qual o próprio fornecedor já "entubou e aceitou".

Neste sentido sugiro que seja estipulada uma progressão da penalização por reincidência, tal como 5% no primeiro mês em que o SLA foi estourado, 10% em caso de reincidência no período dos últimos seis meses e 15% em caso da nova violação no período dos últimos seis meses. Já para os SLAs diferenciados (Parceiros Críticos) os percentuais poderiam ser maiores, tal como 10%/15%/20%.

Exemplo abaixo:

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
SLA OK?	Sim	Não	Sim	Não	Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não
Multa	-	5%	-	10%	15%	-	-	-	-	-	-	5%

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
SLA VIP OK? Parceiros Críticos	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Não	Sim	Sim	Não	Não
Multa	-	-	-	-	-	-	-	10%	-	-	15%	20%

Caso vocês entendam que a progressão de penalização não seja adequada, sugiro ao menos aumentar o valor da multa para 10% sobre o faturamento mensal dos SLAs "padrão" e 20% sobre o faturamento mensal dos SLAs Diferenciados/VIP dos Parceiros Críticos.

2) Definições dos SLAs

O Anexo III da minuta do contrato apresenta a Proposta Comercial da TIVIT e também o discorre sobre as definições dos SLAs. Organizei a tabela que estava no contrato para melhor compreensão, dividindo as colunas SLA 24x7x365 e SLA Dias Úteis, bem como criei a coluna SLA VIP Smiles (referente ao SLA diferenciado para os Parceiros Críticos).

A visão do que está representado na minuta do contrato está abaixo:

	Indicador	Descrição	SLA 24 x 7 x 365		SLA Dias Úteis		SLA VIP SMILES 24 x 7 x 365	Parceiros Críticos
NÍVEL 1	Atendimentos Telefônicos	Atendimento Telefônico	90%	em até 20s	-	-	-	-
		Retorno com a solução e/ou atualização de status das solicitações realizadas pelos CLIENTES	80%	em até 24hs	-	-	99%	em até 12hs
NÍVEL 2	Incidentes Automáticos	Identificação e comunicação aos usuários CLIENTE de problemas em arquivos EDI / a contar do momento em que os mesmos tiveram ou deveriam ter tido ação de envio e ou recebimento por parte da TIVIT	-	-	90%	em até 12hs	99%	em até 12hs
		Resolução de problemas em arquivos EDI / a contar do momento em que deveriam ter tido ação de envio e ou recebimento por parte da TIVIT	-	-	70%	em até 24hs	99%	em até 12hs
	Integração	Negociação junto aos Bancos para identificação das causas e solução do problema relacionados ao não recebimento de Arquivos Retornos e/ou Transações não Retornadas a contar do prazo máximo estabelecido por cada um dos mesmos	-	-	80%	em até 72hs	99%	em até 12hs
	Suporte	Retorno com a solução e/ou atualização de status das solicitações realizadas pelos usuários CLIENTE	-	-	80%	em até 24hs	99%	em até 12hs
NÍVEL 3	Bugs (EDI ou SUPERPAG)	Severidade 1. Paralisa a produção ou afeta financeiramente o usuário CLIENTE	-	-	90%	em até 24hs	99%	em até 12hs
		Severidade 2. Não paralisa o usuário CLIENTE, porém interfere nas rotinas gerenciais do mesmo.	-	-	80%	em até 192hs	-	-
		Severidade 3. Não interefe, mas prejudica o funcionamento do sistema.	-	-	80%	em até 528hs	-	-
	Propostas Técnicas	Criação de propostas para novos serviços	-	-	80%	em até 240hs	-	-

Nas definições dos SLAs da CSTI que elaboramos em Dez-15, todo Incidente Blocker possui 4h corridas como "Tempo de Solução" (todos os Incidentes de EDI dos Parceiros Críticos são BLOCKERS).

Assim sendo, não é adequado para a realidade do SLA da Smiles (4h corridas para Blockers) formalizar um SLA de 12h corridas com a TIVIT para Incidentes relacionados a Parceiros Críticos. Neste sentido, elaborei uma nova proposta de SLA diferenciado para debates entre Smiles e TIVIT, considerando as mesmas 4h como prazo máximo de resolução para qualquer incidente (incluindo bugs) relacionados aos Parceiros Críticos.

Certamente isto implicará em uma revisão do valor mensal já estipulado em contrato, mas teremos um nível de serviço mais adequado às expectativas dos Clientes Internos da TI (Áreas de Negócios), uma vez que o prazo máximo de resolução estará alinhado com os atualmente praticados pela TI da Smiles.

A nova proposta, considerando 4h corridas como prazo máximo de atendimento ao EDI com os Parceiros Críticos está abaixo:

	Indicador	Descrição	SLA 24 x 7 x 365		SLA Dias Úteis		SLA VIP SMILES 24 x 7 x 365		Parceiros Críticos
NÍVEL 1	Atendimentos Telefônicos	Atendimento Telefônico	90%	em até 20s	-	-	-	-	
		Retorno com a solução e/ou atualização de status das solicitações realizadas pelos CLIENTES	80%	em até 24hs	-	-	99%	em até 4hs	
NÍVEL 2	Incidentes Automáticos	Identificação e comunicação aos usuários CLIENTE de problemas em arquivos EDI / a contar do momento em que os mesmos tiveram ou deveriam ter tido ação de envio e ou recebimento por parte da TIVIT	-	-	90%	em até 12hs	99%	em até 4hs	
		Resolução de problemas em arquivos EDI / a contar do momento em que deveriam ter tido ação de envio e ou recebimento por parte da TIVIT	-	-	70%	em até 24hs	99%	em até 4hs	
	Integração	Negociação junto aos Bancos para identificação das causas e solução do problema relacionados ao não recebimento de Arquivos Retornos e/ou Transações não Retornadas a contar do prazo máximo estabelecido por cada um dos mesmos	-	-	80%	em até 72hs	99%	em até 4hs	
	Suporte	Retorno com a solução e/ou atualização de status das solicitações realizadas pelos usuários CLIENTE	-	-	80%	em até 24hs	99%	em até 4hs	
NÍVEL 3	Bugs (EDI ou SUPERPAG)	Severidade 1. Paralisa a produção ou afeta financeiramente o usuário CLIENTE	-	-	90%	em até 24hs	99%	em até 4hs	
		Severidade 2. Não paralisa o usuário CLIENTE, porém interfere nas rotinas gerenciais do mesmo.	-	-	80%	em até 192hs	-	-	
		Severidade 3. Não interefe, mas prejudica o funcionamento do sistema.	-	-	80%	em até 528hs	-	-	
	Propostas Técnicas	Criação de propostas para novos serviços	-	-	80%	em até 240hs	-	-	

Em caso de dúvidas, estou à disposição.

Abraços!

Atenciosamente,

CHACON | Consultoria Ilimitada
www.chacon-ilimitada.com

Jorge **Maluf**
+55 11 2246.2981
+55 11 9.8300.9215
maluf@chacon-ilimitada.com

Em 16 de novembro de 2016 19:14, Nei Henckes <nei.henckes@smiles.com.br> escreveu:

> Chefe,

Conforme conversamos, o Luiz vem aqui amanhã para reunião de SLM às 14:00h.

Estou copiando o Jorge que está nos apoiando com este contrato.

Abraços,

Nei Henckes.

De: Adriano Sarno Barbosa
Enviada em: quarta-feira, 16 de novembro de 2016 13:48
Para: Nei Henckes <nei.henckes@smiles.com.br>
Assunto: Revisão do nível de serviço Tivit

Oi Nei,

Tudo bem ?

Por favor, preciso da sua ajuda para chamarmos a Tivit aqui (Luiz Tavares) para discutirmos níveis de serviços '+premium' com um Account dedicado , por exemplo.

(eu imagino que o contrato ainda esteja em aberto..rs.. mas já vamos mudar).

Você poderia, por favor, agendar uma reunião para a próxima semana com ele para discutirmos isso (modelo, custo, etc.)

Obrigado.

Revisão SLAs TIVIT EDI.xlsx
17K